

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין

פ/1786/25

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – החזר דמי נסיעה באמבולנס עבור מטופל בתחום בריאות הנפש), התשפ"ג–2023

1. תיקון התוספת השנייה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בתוספת השנייה –

(1) בפרט 28, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) מטופל המוסע לבית חולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס של מד"א יקבל החזר מלא של ההוצאה תמורת קבלה, אף אם לא אושפז; לעניין פרט זה, "מטופל" – מבוטח שהוא חולה כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991² או שהוא נכה נפש כהגדרתו בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס–2000³."

(2) בחלק שכותרתו "שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח", בפרט 3, בסופו יבוא:

"(ד) מטופל המוסע לבית חולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס של מד"א יקבל החזר מלא של ההוצאה תמורת קבלה, אף אם לא אושפז; לעניין פרט זה, "מטופל" – מבוטח שהוא חולה כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991⁴ או שהוא נכה נפש כהגדרתו בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס–2000⁵."

דברי הסבר

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, בפרט 28 שבתוספת השנייה לחוק, מפורטים החזרי ההוצאות שיקבלו מבוטחי קופות החולים בגין נסיעות והסעות לבתי חולים. בין השאר נקבע כי מבוטח המוסע לבית חולים בניידת טיפול נמרץ יקבל החזר מלא של ההוצאה אם אושפז, ואם לא אושפז יקבל 50

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

² ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

³ ס"ח התש"ס, עמ' 231.

⁴ ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 231.

אחוז מן ההוצאה, וכי מבוטח המוסע לבית חולים באמבולנס של מד"א יקבל החזר מלא של ההוצאה אם אושפז. באופן דומה, מטופל בתחום בריאות הנפש המוסע מביתו למיון בבית חולים, ומשם מועבר למחלקה פסיכיאטרית בבית חולים פסיכיאטרי, ואושפז במחלקה, זכאי להחזר של 100% על התשלום; אם לא אושפז, יחויב בתשלום אגרת הנסיעה באמבולנס.

מתמודדים עם מחלה נפשית עשויים, כחלק מתסמיני המחלה לחוש מצוקה וכאב עז, אשר לעיתים מתפרש ככאב פיזי מוחשי, גם אם יתכן שהתחושה קיימת רק בחוויה האישית שלהם, ואיננה מעידה על מצוקה רפואית ממשית. במצב זה הם פונים לעזרה לכוחות ההצלה, באופן עצמאי או על ידי אדם בסביבתם, וכוחות ההצלה מפנים אותם לבית חולים. בבית החולים נערכת בדיקה גופנית, ומשנמצא שהמדדים תקינים, משחררים אותם ללא אשפוז ואז מוטל עליהם לשאת בהוצאות הפינוי באמבולנס.

נוסח החוק כיום מטיל הוצאה כלכלית כבדה על בני משפחותיהם של המטופלים בתחום בריאות הנפש, אשר נאלצים לשלם את האגרות בגין פינוי תדיר לבית החולים. לפיכך מוצע כי אם המטופל חולה במחלה פסיכיאטרית והפינוי היה בגין מחלה זו, בין אם הוא הזמין את האמבולנס לבדו ובין אם הזמינו את האמבולנס עבורו, מביתו או מכל מקום שבו הוא שהה בעת הפינוי, והוא משתחרר ללא אשפוז, הוא יהיה פטור מהוצאות הנסיעה וייתן לו החזר מלא בגין התשלום עבורה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1683/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר (פ/41/25).

הצעת החוק זהה לפ/1683/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)